

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นายสมยศ ใจคำ กับพวก
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 885/2542
 นายประวิทย์ สีห์โสภณ (ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดเชียงใหม่)

โจทก์

ຈຳເລຍ

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 19 (3)

การลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 19 (3) ต้องเป็นกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลนั้นมีเจตนาจะลาออกในขณะที่ยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด การที่โจทก์ทั้งสามได้ลงลายมือชื่อในใบลาออกไว้ล่วงหน้าโดยโจทก์ทั้งสามไม่มีเจตนาจะลาออกในขณะที่ลงลายมือชื่อและในขณะที่ยื่นใบลาออกต่อจำเลย จึงไม่มีผลเป็นการลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า เดิมโจทก์ทั้งสามเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมาได้มีกลุ่มบุคคลนำเอกสารใบลาออกที่โจทก์ทั้งสามได้ลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้า โดยมีอาจขัดขึ้นได้ไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสาม หลังจากนั้นจำเลยมีหนังสือแจ้งไปยังนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้โจทก์ทั้งสามสิ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และประกาศเลือกตั้ง ภายใน ๙๐ วัน การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามทำให้ไม่

สามารถใช้สิทธิในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต่อไปได้ ทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยมีคำสั่งให้ใบลาออกของโจทก์ทั้งสามเป็นโมฆะและคืนการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่โจทก์ทั้งสาม และให้จำเลยเลื่อนวันประชุมลงมติในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ ไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาชี้ขาดการเป็นสมาชิกของโจทก์ทั้งสาม

ศาลมีคำสั่งรับฟ้องเฉพาะคำขอท้ายฟ้องข้อ ๑ ที่ขอให้จำเลยมีคำสั่งให้ใบลาออกของโจทก์ทั้งสามเป็นโมฆะและคืนการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยให้การว่า การลาออกของโจทก์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย การที่จำเลยได้ให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน ๙๐ วัน เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จำเลยไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการคืนการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่โจทก์ทั้งสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คำวินิจฉัยของจำเลยที่วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ของโจทก์ทั้งสามสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ (๓) ของ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ที่สืบเนื่องจากคำวินิจฉัยดังกล่าว ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๓ ทวิ

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า การลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ต้องเป็นกรณีที่สมาชิก

สภาเทศบาลนั้น ๆ มีเจตนาจะลาออกในขณะที่ยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับคดีนี้คู่ความรับกันว่า โจทก์ทั้งสามได้ลงลายมือชื่อในใบลาออกไว้ล่วงหน้า โดยขณะที่โจทก์ทั้งสามลงลายมือชื่อในใบลาออกนั้น โจทก์ทั้งสามยังไม่มีเจตนาที่จะ ลาออก จึงไม่ได้ลงวันที่ในใบลาดังกล่าว และขณะที่นางบุษบานำใบลาออกของโจทก์ ทั้งสามไปยื่นต่อจำเลยนั้น ก็ไม่ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ทั้งสาม กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า ในขณะที่นางบุษบานำใบลาออกจากสมาชิกภาพของโจทก์ทั้งสามไปยื่นต่อจำเลยนั้น โจทก์ทั้งสามมีเจตนาที่จะลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉะนั้น การยื่นใบลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ของโจทก์ทั้ง สาม ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าโดยโจทก์ทั้งสามไม่มีเจตนาจะลาออกในขณะที่ลง ลายมือชื่อและในขณะที่ยื่นใบลาออกต่อจำเลย จึงไม่มีผลเป็นการลาออกจากสมาชิก ภาพแห่งสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ของโจทก์ทั้งสาม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ (๓)

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-กนก พรณรรักษ์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นางศุภลักษณ์ พิชญเวคิน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ